GUIDE STRATÉGIQUE — DROIT DES SÛRETÉS

La fiducie-sûreté : guide stratégique pour le prêteur en droit français

Analyse juridique — Février 2026

- **La fiducie-sûreté reste, en 2026, la garantie la plus robuste du droit français.** Fondée sur un transfert de propriété — et non un simple droit de préférence — elle isole le collatéral dans un patrimoine d'affectation autonome, hors de portée des créanciers du débiteur, y compris en procédure collective. Toutefois, son efficacité n'est pas absolue : l'article L. 622-23-1 du Code de commerce gèle la réalisation lorsqu'une convention de mise à disposition (CMD) existe, et la jurisprudence récente — notamment l'arrêt de la CA Bordeaux du 18 décembre 2023 — a précisé les contours de cette paralysie. Pour un prêteur, la structuration du contrat de fiducie conditionne directement le degré de protection obtenu. Ce rapport analyse le régime juridique complet, les évolutions jurisprudentielles et doctrinales, les limites pratiques et fiscales, et propose un cadre de structuration optimal. [1, 2, 3, 4, 5]

SOMMAIRE

I. Le mécanisme juridique : un patrimoine d'affectation étanche

II. Pourquoi la fiducie domine structurellement les autres sûretés réelles

III. Le traitement en procédures collectives : l'article L. 622-23-1, point névralgique

IV. Jurisprudence récente et positions doctrinales

V. Les limites et risques que le prêteur doit maîtriser

VI. Structuration optimale pour le prêteur

VII. Conclusion

VIII. Sources et références

IX. Vérification des liens

PARTIE I

Le mécanisme juridique : un patrimoine d'affectation étanche

La fiducie a été introduite en droit français par la **loi n° 2007-211 du 19 février 2007**, créant les articles 2011 à 2030 du Code civil. L'article 2011 la définit comme l'opération par laquelle un ou plusieurs constituants transfèrent des biens à un fiduciaire qui les tient « séparés de leur patrimoine propre » et agit dans un but déterminé au profit d'un bénéficiaire. La fiducie-sûreté constitue l'utilisation de ce mécanisme à titre de garantie d'une obligation : le débiteur transfère la propriété de biens au fiduciaire, et si la dette est remboursée, les biens retournent au constituant ; à défaut, le bénéficiaire-créancier peut en obtenir la libre disposition ou la vente.

> *Un boulanger (le **constituant** et **débiteur**) emprunte 200 000 € à une banque (le **bénéficiaire**) pour acheter un four industriel. Il transfère la propriété du four à un avocat fiduciaire (le **fiduciaire**), qui le détient dans un patrimoine séparé au profit de la banque. Le boulanger rembourse normalement : à l'échéance du prêt, l'avocat restitue le four au boulanger. Si le boulanger cesse de rembourser, l'avocat peut attribuer le four à la banque ou le faire vendre, sans passer par une saisie judiciaire.*

[6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13]

Le concept central est le **patrimoine d'affectation**. Les biens transférés forment un « îlot patrimonial » distinct à la fois du patrimoine du fiduciaire et de celui du constituant. Cette architecture déroge frontalement au principe d'unicité du patrimoine d'Aubry et Rau. L'article 2025 du Code civil en tire la conséquence : le patrimoine fiduciaire ne peut être saisi que par les titulaires de créances nées de la conservation ou de la gestion de ce patrimoine.

> *Une société transfère un immeuble de bureaux en fiducie. Un artisan répare la toiture de cet immeuble et n'est pas payé : il peut le saisir. En revanche, un fournisseur de la société, impayé sur une facture sans rapport avec l'immeuble, ne le peut pas — l'immeuble ne fait plus partie du patrimoine de la société. Un créancier personnel du fiduciaire ne le peut pas non plus.*

L'article 2024 ajoute que l'ouverture d'une procédure collective à l'égard du fiduciaire n'affecte pas le patrimoine fiduciaire — protection symétrique qui sécurise l'ensemble du dispositif. [11, 13, 14, 15, 16]

Le dispositif a été complété par plusieurs textes successifs : la **loi LME du 4 août 2008** a ouvert la qualité de constituant aux personnes physiques et créé la convention de mise à disposition (article 2018-1 du Code civil) ; l'**ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008** a articulé la fiducie avec le droit des entreprises en difficulté, introduisant l'article L. 622-23-1 du Code de commerce ; l'**ordonnance n° 2009-112 du 30 janvier 2009** a créé les articles 2372-1 à 2372-5 (biens mobiliers) et 2488-1 à 2488-5 (biens immobiliers) régissant spécifiquement la fiducie-sûreté. Enfin, l'**ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021** portant réforme du droit des sûretés, entrée en vigueur le 1er janvier 2022, a assoupli le formalisme et renforcé l'attractivité du mécanisme. [6, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23]

Conditions de constitution

Le contrat de fiducie doit comporter, **à peine de nullité**, six mentions obligatoires (article 2018 du Code civil) : les biens transférés (ou leur caractère déterminable s'ils sont futurs), la durée du transfert (maximum 99 ans), l'identité du constituant, du fiduciaire et du bénéficiaire (ou les règles de désignation), et la mission du fiduciaire avec l'étendue de ses pouvoirs. Les articles 2372-2 et 2488-2 ajoutent l'obligation de mentionner la dette garantie. L'ordonnance de 2021 a **supprimé l'exigence d'évaluation** des biens transférés, alignant la fiducie-sûreté sur les autres sûretés réelles. [6, 11, 22, 24, 25, 26]

Le contrat peut être conclu **sous seing privé**, sauf lorsque les biens dépendent de la communauté entre époux ou d'une indivision (acte notarié obligatoire, article 2012 du Code civil), ou en pratique lorsqu'il porte sur des immeubles en raison des formalités de publicité foncière. L'**enregistrement au service des impôts** du siège du fiduciaire est requis à peine de nullité dans le mois suivant la signature (article 2019 du Code civil). [6, 7, 11, 27, 28]

Les parties au contrat

La qualité de **fiduciaire** est limitativement réservée par l'article 2015 du Code civil aux établissements de crédit, sociétés de financement, entreprises d'investissement, sociétés de gestion de portefeuille, entreprises d'assurance et avocats. Le fiduciaire peut cumuler cette qualité avec celle de bénéficiaire — configuration typique de la banque prêteuse qui est à la fois fiduciaire et créancier garanti. Toute personne physique ou morale capable peut être **constituant** depuis la LME de 2008, sans restriction liée à la qualité de commerçant. Les mineurs et majeurs sous tutelle ne peuvent être constituants ; les majeurs sous curatelle le peuvent avec l'assistance du curateur. [6, 7, 12, 18]

La convention de mise à disposition

L'article 2018-1 du Code civil permet au constituant de conserver l'usage ou la jouissance du bien transféré (immeuble professionnel, fonds de commerce, titres) via une convention de mise à disposition (CMD). Cette convention n'est soumise ni aux règles du bail commercial ni à celles de la location-gérance. Elle est essentielle en pratique — quel débiteur accepterait de transférer son outil de travail sans pouvoir l'utiliser ? — mais constitue le « talon d'Achille » de la fiducie-sûreté en procédure collective.

> *Un restaurateur emprunte pour acheter son fonds de commerce et le transfère en fiducie au profit de la banque. Sans CMD, il perd le droit d'exploiter le restaurant — donc de générer le chiffre d'affaires qui rembourse le prêt. La CMD lui permet de continuer à exploiter le fonds tout en ayant transféré sa propriété au fiduciaire.*

[11, 29]

PARTIE II

Pourquoi la fiducie domine structurellement les autres sûretés réelles

La supériorité de la fiducie-sûreté repose sur une distinction fondamentale que la doctrine — notamment Pierre Crocq dans *Propriété et garantie* (LGDJ, 1995) — qualifie de cardinale : le **droit de propriété** versus le **droit de préférence**. Les sûretés préférentielles classiques (hypothèque, gage, nantissement, privilèges) confèrent un rang prioritaire sur le prix de vente d'un bien qui demeure dans le patrimoine du débiteur. Le créancier reste en concours avec d'autres créanciers, y compris ceux bénéficiant du super-privilège des salariés ou des frais de justice. La fiducie-sûreté confère un droit exclusif : le bien est sorti du patrimoine du débiteur, aucun concours n'est possible. [2, 4, 9, 19, 30, 31]

Comparaison avec l'hypothèque

L'hypothèque (articles 2385 et suivants du Code civil) illustre parfaitement les limites des sûretés préférentielles. Elle confère un droit de préférence et un droit de suite, mais le bien reste dans le patrimoine du débiteur. Sa réalisation passe par une **saisie immobilière judiciaire** durant 12 à 24 mois, avec vente aux enchères et décote significative. Le pacte commissoire adjoint à l'hypothèque (article 2459 du Code civil) est **paralysé en procédure collective** par l'article L. 622-7, I du Code de commerce. L'hypothèque subit intégralement la discipline collective : arrêt des poursuites, gel des inscriptions, plan imposé. En fiducie-sûreté, le transfert de propriété étant intervenu *ab initio*, il n'y a pas de pacte commissoire à paralyser : le bien n'appartient plus au débiteur. [9, 32, 33, 34]

Sur le plan des coûts, l'hypothèque représente environ **0,715 %** de taxe de publicité foncière plus **0,10 %** de contribution de sécurité immobilière plus les émoluments notariés — soit environ 25 000 € pour un prêt de 2 M€, intégralement dus à la signature. La fiducie sur parts de SCI évite ces coûts en ne transférant que les titres de la société détenant l'immeuble (droit fixe de 125 €), moyennant des frais de gestion fiduciaire annuels de l'ordre de 5 000 à 15 000 €. [35, 36]

Comparaison avec le gage et le nantissement

Le **gage** (articles 2333 et suivants du Code civil) confère un droit de préférence et, depuis 2006, un droit de rétention fictif pour le gage sans dépossession (article 2286, 4° du Code civil). Ce droit de rétention résiste mieux aux procédures collectives que le droit de préférence seul, mais implique un concours résiduel. Le gage avec dépossession offre un droit de rétention effectif, mais prive le débiteur de l'usage du bien. La fiducie-sûreté combine **l'exclusivité du droit de propriété et le maintien possible de l'usage** via la CMD — avantage inégalé. [13, 19]

Le **nantissement** (articles 2355 et suivants du Code civil) ne confère qu'un droit de préférence sur des biens incorporels. Pour les parts sociales, le nantissement ne confère pas les droits de vote au créancier ; en fiducie, le fiduciaire, devenu propriétaire des titres, exerce le droit de vote et peut contrôler la société cible — levier de pression considérable. [7, 9, 32]

PARTIE III

Le traitement en procédures collectives : l'article L. 622-23-1, point névralgique

En principe, l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire n'affecte pas les biens fiduciaires, puisqu'ils ne font plus partie du patrimoine du débiteur. Le bénéficiaire de la fiducie-sûreté n'est pas soumis à l'arrêt des poursuites individuelles (article L. 622-21 du Code de commerce), n'est pas en concours avec les autres créanciers, peut en théorie réaliser sa sûreté sans autorisation judiciaire, et échappe aux plans de sauvegarde ou de redressement pour la partie garantie. [4, 9, 37]

Toutefois, l'article L. 622-23-1 du Code de commerce introduit un **gel complet** de la réalisation lorsqu'existe une convention de mise à disposition. Son texte est catégorique : lorsque des biens présents dans un patrimoine fiduciaire font l'objet d'une convention permettant au débiteur constituant d'en conserver l'usage ou la jouissance, « aucune cession ou aucun transfert de ces biens ou droits ne peut intervenir au profit du fiduciaire ou d'un tiers du seul fait de l'ouverture de la procédure, de l'arrêté du plan ou encore d'un défaut de paiement d'une créance née antérieurement au jugement d'ouverture ». Cette interdiction est sanctionnée par la **nullité**. La CMD est en outre qualifiée de contrat en cours au sens de l'article L. 622-13 du Code de commerce, permettant à l'administrateur judiciaire d'en imposer la continuation. [4, 9, 38, 39, 40]

En liquidation judiciaire, le gel cesse. L'article L. 641-11-1, IV du Code de commerce permet au bénéficiaire de résilier la convention de mise à disposition et de retrouver son pouvoir de réalisation. Les actifs fiduciaires ne peuvent être inclus dans un plan de cession (article L. 642-7), sauf accord des bénéficiaires. [4, 9, 32, 40, 41, 42]

Sans convention de mise à disposition, le gel de l'article L. 622-23-1 ne s'applique tout simplement pas. Le créancier bénéficiaire peut réaliser la fiducie librement, la procédure collective n'ayant aucun effet sur ses droits — c'est précisément ce qu'a confirmé l'arrêt majeur de la CA Bordeaux du 18 décembre 2023.

> *Reprenons le boulanger, placé en redressement judiciaire. Avec une CMD, il continue à utiliser son four : la banque ne peut ni se le faire attribuer, ni le faire vendre — le four est gelé pendant toute la procédure. Seule une liquidation judiciaire lèverait ce gel. Sans CMD, la procédure collective n'a aucun effet : l'avocat fiduciaire peut vendre le four immédiatement au profit de la banque.*

[6, 43]

Depuis la réforme des procédures collectives de 2021 (ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021), le système des **classes de parties affectées** traite spécifiquement la fiducie-sûreté : l'article L. 626-30, V nouveau du Code de commerce prévoit que seuls les montants de créances non assorties de la fiducie-sûreté sont pris en compte pour le calcul des droits de vote. Le tribunal ne peut imposer au bénéficiaire d'une fiducie-sûreté un abandon, une réduction ou une capitalisation de sa créance garantie ; seul un **échelonnement** peut être imposé. Protection supplémentaire considérable. [9, 44, 45, 46]

Les nullités de la période suspecte

Les articles L. 632-1, I, 10° et 11° du Code de commerce prévoient la nullité de plein droit de tout transfert fiduciaire intervenu en période suspecte, **sauf si le transfert garantit une dette concomitamment contractée**. Cette exception est cruciale : une fiducie-sûreté constituée simultanément au décaissement du prêt est protégée, même si la cessation des paiements est ultérieurement fixée à une date antérieure. En revanche, un avenant affectant des biens déjà transférés à la garantie de dettes antérieures est nul de plein droit en période suspecte (article L. 632-1, I, 11°). [19, 42, 47, 48, 49]

PARTIE IV

Jurisprudence récente et positions doctrinales

La fiducie-sûreté n'a généré un contentieux significatif que tardivement — aucun arrêt de la Cour de cassation n'existait dix ans après son introduction en 2007. Depuis 2020, plusieurs décisions ont précisé les contours du mécanisme. [50]

Le gel de l'article L. 622-23-1 pendant l'exécution du plan — une question non tranchée par la Cour de cassation

Le texte de l'article L. 622-23-1 du Code de commerce vise expressément trois hypothèses de gel : « l'ouverture de la procédure », « l'arrêté du plan » et « un défaut de paiement d'une créance née antérieurement au jugement d'ouverture ». La **lettre de l'article** implique donc que la paralysie de la réalisation se prolonge pendant toute l'exécution du plan de sauvegarde ou de redressement, et non seulement pendant la période d'observation. Cette lecture est renforcée par analogie avec l'arrêt Cass. com., 7 septembre 2022, n° 20-20.404 et 20-20.538, qui a jugé — dans un contexte de concurrence déloyale — que l'adoption du plan de sauvegarde ne met pas fin à l'arrêt des poursuites individuelles au sens des articles L. 622-21 et L. 622-22 du Code de commerce (note D. Robine, D. 2023, n° 8, p. 447). Toutefois, **aucun arrêt de la Cour de cassation n'a directement statué sur l'article L. 622-23-1**, qui n'a à ce jour été appliqué que par des juridictions du fond (CA Bordeaux, 18 décembre 2023, n° 23/04451 ; TC Rodez, 6 février 2018).

■ CA Bordeaux, 4e ch. civ., 18 décembre 2023, n° 23/04451 — arrêt fondateur

Cet arrêt constitue la décision la plus significative de la période récente sur l'efficacité de la fiducie-sûreté en contexte de procédure collective. Le groupe Financière Immobilière Bordelaise avait emprunté via une plateforme de crowdfunding ; ses filiales avaient transféré des immeubles dans un patrimoine fiduciaire. Le représentant de la masse des obligataires a notifié un cas d'exigibilité anticipée fondé sur un **défaut croisé** (cross-default) — une stipulation contractuelle qui prévoit que le défaut d'une entité sur un financement entraîne automatiquement l'exigibilité anticipée de tous les autres financements du groupe, même ceux qui sont parfaitement à jour — lié au défaut de la holding sur un autre financement, puis a activé la clause de réalisation de la fiducie-sûreté. Les sociétés du groupe se sont précipitées pour déposer le bilan. [1, 14, 51]

La Cour a tranché deux questions décisives. D'une part, **la clause d'exigibilité anticipée « défaut croisé » était valablement acquise** avant l'ouverture des redressements judiciaires, le délai de grâce de 8 jours ayant expiré. D'autre part — et c'est le point central — le mandat d'assistance comptable et financière confié aux constituantes **ne constituait pas une convention de mise à disposition** au sens de l'article L. 622-23-1 : le fiduciaire demeurait seul propriétaire et titulaire du pouvoir de disposer des actifs, les constituantes n'ayant ni usage ni jouissance des immeubles. En conséquence, le gel ne s'appliquait pas et la fiducie pouvait être réalisée malgré le redressement judiciaire. La décision a été commentée par D. Robine (BJS, mars 2024, n° BJS202t8 ; BJE : « Variations sur l'efficacité d'une fiducie-sûreté immobilière ») et C. Gralitzer (LEDEN, janvier 2024, n° DED202a7). Aucun pourvoi en cassation n'a été publiquement identifié à ce jour. [14, 51, 52]

■ Affaire Trimax — fiducie sur titres et intérêt à agir (Cass. com., 22 janvier 2025, n° 22-20.526, FS-B)

Dans cette affaire, Trimax SA avait transféré l'intégralité des titres de sa filiale Trimax Développement (SAS) au fiduciaire Equitis Gestion, en garantie d'OBSA de 30,5 M€ émises au profit d'OCM Luxembourg (groupe Oaktree). Le fiduciaire a révoqué le dirigeant de Trimax Développement. La Cour de cassation, dans un arrêt publié au Bulletin (FS-B), a rejeté le pourvoi du constituant en se plaçant sur le terrain de l'intérêt à agir : **le constituant d'une fiducie-sûreté portant sur des titres ne justifie pas, du seul fait du transfert fiduciaire, d'un intérêt suffisant pour demander la désignation d'un administrateur provisoire** de la société dont les titres ont été transférés. Un second pourvoi lié (n° 23-15.248, même date), portant sur la nullité du contrat d'OBSA et de la fiducie-sûreté accessoire, a également été rejeté. Les deux décisions ont été commentées par A. Aynès et N. Borga dans la Chronique de droit des sûretés et du financement (Lexbase, septembre 2024 – août 2025, réf. A39476RM) et notées au Recueil Dalloz (D. 2025, n° 11, p. 516). Elles confirment que le transfert fiduciaire opère un véritable dessaisissement du constituant. [53, 54]

Positions doctrinales

La doctrine identifie unanimement une **tension structurelle** entre l'efficacité de la fiducie-sûreté et les objectifs des procédures collectives. Pierre Crocq, dans un article retentissant au Recueil Dalloz de 2009, alertait sur les risques systémiques de la fiducie-sûreté, qualifiée de « porte ouverte sur une prochaine crise des subprimes ». Sa thèse fondatrice (*Propriété et garantie*, LGDJ, 1995) établit que le cessionnaire fiduciaire est pleinement propriétaire mais avec une obligation personnelle de restitution. Laurent Aynès, dans le manuel *Les sûretés, la publicité foncière* (Defrénois), reconnaît la fiducie comme instrument légitime tout en soulignant la nécessité d'un encadrement par le droit des procédures collectives. Michel Grimaldi, président du groupe de travail ayant préparé la réforme, prône un équilibre strict entre efficacité de la sûreté et protection des créanciers non garantis. François-Xavier Lucas et Marc Sénéchal ont formulé la critique la plus radicale dans « Fiducie ou sauvegarde, il faut choisir » (D. 2008, p. 29), soulignant l'incompatibilité potentielle entre les deux mécanismes. Reinhard Dammann synthétise l'évolution : la consécration de la propriété comme outil de garantie a « battu en brèche deux principes essentiels : celui d'unicité du patrimoine et celui de gage général des créanciers ». [15, 19, 30, 55]

Le compromis législatif actuel repose entièrement sur la convention de mise à disposition : avec CMD, paralysie en sauvegarde et redressement ; sans CMD, pleine efficacité. Ce curseur est la clé de toute structuration. [19, 37, 56]

PARTIE V

Les limites et risques que le prêteur doit maîtriser

Coûts et fiscalité

La fiducie-sûreté bénéficie d'un régime de **neutralité fiscale** organisé par les articles 238 quater A à 238 quater Q du Code général des impôts. Le transfert aller (constituant vers patrimoine fiduciaire) n'est pas un fait générateur d'imposition : les plus-values ne sont pas comprises dans le résultat imposable du constituant professionnel (article 238 quater B), sous réserve que le fiduciaire inscrive les biens à leur valeur d'origine et maintienne les amortissements. Le transfert retour est également neutre (article 238 quater K pour les professionnels, 238 quater Q pour les non-professionnels). Pendant la fiducie, le patrimoine fiduciaire est fiscalement transparent : les résultats sont imposés au nom du constituant selon le régime des sociétés de personnes (article 238 quater F). [6, 8, 10, 57, 58, 59, 60, 61]

Pour la TVA, le patrimoine fiduciaire est un redevable distinct (article 285 A du CGI), mais les transferts fiduciaires sont en pratique neutres. En matière de **droits de mutation**, la fiducie immobilière directe supporte la taxe de publicité foncière de **0,715 %** au transfert aller (exonération au retour), tandis que la fiducie sur titres ne supporte qu'un droit fixe de **125 €** (article 1133 du CGI). Pour les plus-values immobilières des particuliers, la durée de détention court depuis l'acquisition par le constituant, même pendant la fiducie (articles 150 VB et VC du CGI). [62, 63]

La fiducie-sûreté est économiquement avantageuse pour les financements dépassant **1 M€** et particulièrement pertinente au-delà de **5 M€**. En deçà, les coûts récurrents de gestion fiduciaire (rémunération du fiduciaire de 5 000 à 15 000 €/an, expertise comptable du patrimoine fiduciaire de 500 à 1 000 €/an) peuvent être disproportionnés. [7, 33, 36, 64]

Risque de requalification

La distinction entre fiducie-gestion et fiducie-sûreté est critique car les régimes diffèrent en procédure collective : la fiducie-gestion impose le retour des biens dans le patrimoine du débiteur lors de la liquidation. Si le contrat présenté comme une fiducie-sûreté comporte des missions de gestion prépondérantes, un tribunal pourrait le requalifier. La prévention passe par une **définition explicite** de l'objet du contrat comme garantie au sens des articles 2372-1 et 2488-1 du Code civil, et par la limitation de la mission du fiduciaire à la conservation et à la réalisation éventuelle. [42, 43]

Le problème du fiduciaire

En pratique, la banque prêteuse peut légalement cumuler les qualités de fiduciaire et de bénéficiaire. Cette structure « désintermédiée » réduit les coûts, mais expose à un **conflit d'intérêts** : le fiduciaire doit agir dans l'intérêt de la fiducie, tandis que le créancier agit dans son intérêt propre. Le risque se matérialise lors de la réalisation, si la banque est tentée de vendre à un prix insuffisant pour se désintéresser rapidement. L'article 2026 du Code civil rend le fiduciaire responsable sur son patrimoine propre des fautes commises. La solution recommandée est la désignation d'un **tiers protecteur** pour contrôler la mission du fiduciaire. Alternativement, des fiduciaires tiers spécialisés se sont développés : cabinets d'avocats fiduciaires, établissements comme Equitis Gestion, Pristine, ou la Banque des Territoires pour les opérations d'intérêt général. [7, 12, 28, 34, 65, 66, 67]

PARTIE VI

Structuration optimale pour le prêteur

Architecture recommandée

La structuration la plus efficace en financement immobilier consiste à recourir à une **fiducie sur les titres de la SPV** (SCI ou SAS) détenant l'immeuble, plutôt qu'à une fiducie immobilière directe. Cette approche réduit drastiquement les coûts (droit fixe de 125 € contre 0,715 % de taxe de publicité foncière), simplifie les formalités et offre un contrôle indirect de l'immeuble via la société. Pour les actifs mobiliers ou les créances, la fiducie directe reste appropriée. La fiducie rechargeable (articles 2372-5 et 2488-5 du Code civil) permet d'affecter la valeur résiduelle à la garantie de nouvelles dettes, moyennant un avenant enregistré dont la date détermine le rang des créanciers. [24, 25, 33, 35, 68]

Les clauses essentielles du contrat de fiducie, au-delà des mentions obligatoires, incluent :

- **Les événements déclencheurs** (events of default) définis avec précision : impayé sur le prêt, violation de covenants financiers, ouverture de procédure collective, changement de contrôle non autorisé, détérioration significative de l'actif, déchéance du terme, défaut croisé. L'arrêt CA Bordeaux du 18 décembre 2023 valide expressément les clauses de **cross-default** comme déclencheurs de l'exigibilité anticipée.
- **Le délai de remède** (cure period) avant réalisation, dont la durée doit être calibrée avec soin : trop long, il retarde la protection du prêteur ; trop court, il expose à une contestation.
- **Le mécanisme de réalisation** : attribution en propriété au bénéficiaire (rapide, mais suppose que le prêteur accepte de porter l'actif à son bilan) ou vente à un tiers (expertise préalable obligatoire). Depuis l'ordonnance de 2021, si le fiduciaire ne trouve pas d'acquéreur au prix fixé par expert, il peut vendre au prix qu'il estime correspondre à la valeur du bien **sous sa responsabilité** (article 2372-3 alinéa nouveau) — flexibilité bienvenue.
- **La convention de mise à disposition** : structurée à titre onéreux (redevance), avec clauses de maintenance, d'assurance et de reporting, et clauses de résiliation anticipée pour faute du constituant.

- **L'interdiction de conclure une CMD sans accord du bénéficiaire** : le contrat de fiducie doit interdire explicitement au fiduciaire de conclure une CMD sans accord préalable écrit du bénéficiaire, et soumettre toute modification de la CMD à ce même accord. Sans cette clause, le constituant et le fiduciaire pourraient s'entendre pour mettre en place une CMD au moment précis où le créancier souhaiterait réaliser sa garantie — déclenchant ainsi le gel de l'article L. 622-23-1 et paralysant ses droits. Ce risque se matérialise principalement lorsque le fiduciaire est un tiers distinct du bénéficiaire. Lorsque la banque cumule les deux qualités, elle contrôle directement la décision.
- **La désignation d'un tiers protecteur**, particulièrement recommandée si la banque cumule les qualités de prêteur et de fiduciaire. [9, 25, 26, 51, 66]

L'approche « ceinture-bretelles »

La fiducie-sûreté gagne à être combinée avec d'autres garanties. Un **cautionnement personnel** du dirigeant protège contre l'insuffisance de valeur de l'actif fiduciaire. Un **nantissement de compte bancaire** sécurise les flux de trésorerie. Un **nantissement de créances** (ou cession Dailly) capture les flux de revenus locatifs. Une **délégation de police d'assurance** protège contre la destruction de l'actif. Le contrat de fiducie doit prévoir la coordination avec ces sûretés complémentaires : rang, hiérarchie des réalisations, partage des flux.

Le choix stratégique CMD / pas de CMD

C'est la décision la plus structurante. La fiducie **sans CMD** offre une protection maximale : aucun gel possible en procédure collective, réalisation libre. Mais elle prive le débiteur de l'usage de l'actif, ce qui peut être inacceptable opérationnellement. La fiducie **avec CMD** maintient l'exploitation par le débiteur mais expose au gel de l'article L. 622-23-1 en sauvegarde et redressement judiciaire, gel qui, selon la lettre de l'article L. 622-23-1 — visant expressément « l'arrêté du plan » — se prolonge pendant toute l'exécution du plan. L'arrêt CA Bordeaux du 18 décembre 2023 suggère une **troisième voie** : un simple mandat de gestion — distinct de la convention de mise à disposition — ne déclenche pas le gel, à condition que le fiduciaire demeure seul titulaire du pouvoir de disposer des actifs et que le constituant ne conserve ni usage ni jouissance au sens strict. Cette distinction mérite une attention rédactionnelle minutieuse.

Le calendrier de mise en place varie de **4 à 8 semaines** pour un dossier bien préparé : due diligence (2-3 semaines), rédaction et négociation (2-3 semaines), enregistrement obligatoire au service des impôts dans le mois suivant la signature, publication au registre de publicité foncière le cas échéant, ouverture du compte fiduciaire et mise en place des assurances.

PARTIE VII

Conclusion

La fiducie-sûreté mérite sa qualification doctrinale de « reine des sûretés ». Pour un prêteur, elle offre une protection structurellement supérieure à toute sûreté préférentielle, fondée sur un transfert de propriété et non un simple rang. Trois enseignements opérationnels se dégagent de l'analyse. **Premier point** : la convention de mise à disposition est le curseur central — sa présence déclenche le gel en procédure collective, son absence garantit une efficacité totale. La jurisprudence Bordeaux 2023 ouvre une voie intermédiaire prometteuse en distinguant le mandat de gestion de la convention de mise à disposition, mais cette distinction attend confirmation de la Cour de cassation. **Deuxième point** : la constitution concomitante au décaissement du prêt est impérative pour échapper aux nullités de la période suspecte (article L. 632-1, I, 10° du Code de commerce). **Troisième point** : la fiducie sur titres de SPV reste la structuration la plus efficiente en termes de coût et de flexibilité pour l'immobilier, à condition d'être combinée avec des sûretés complémentaires dans une logique de ceinture-bretelles. L'ordonnance de 2021 a encore renforcé l'attractivité du mécanisme en permettant la garantie de dettes futures, en supprimant l'exigence d'évaluation et en assouplissant les modalités de réalisation. Le prêteur qui maîtrise ces paramètres dispose de l'outil de garantie le plus robuste du droit français des sûretés.

PARTIE VIII

Sources et références

1. Fiducie-sûreté, accélération de la dette et livre VI du Code de commerce : quelle articulation ? | La base Lextenso
2. La Fiducie-sûreté : focus sur la Reine des sûretés – Tsd Montesquieu – info
3. La fiducie-sûreté et le droit des entreprises en difficulté | Theses.fr
4. L'efficacité de la fiducie-sûreté sans dépossession | PIVOINE AVOCATS (Maître Ghislaine Betton)
5. Article L. 622-23-1 du Code de commerce
6. Étude simplifiée de la fiducie sûreté. Par Guillaume Fort, Juriste
7. La fiducie, outil de sûreté en gestion de patrimoine - Profession CGP
8. La fiducie : un instrument stratégique de gestion patrimoniale
9. La fiducie : tout savoir sur la « reine des sûretés »
10. La fiducie sûreté : outil de gestion du patrimoine personnel et professionnel - Gestion Privée - Caisse d'Epargne
11. Titre XIV : De la fiducie (Articles 2011 à 2030) - Code civil
12. Le contrat de fiducie-sûreté
13. Tout savoir sur la fiducie-sûreté dans le droit français – Cours et fiches
14. Mise à disposition des biens placés en fiducie ? | La Manufacture
15. Fiducie-sûreté : (r)évolution de la notion de propriété et des procédures collectives - Questions à Maître Reinhard Dammann, avocat associé, Clifford Chance | Lexbase
16. L'utilisation de la fiducie dans le secteur bancaire et financier | Lexbase
17. La fiducie face au trust - Le petit juriste
18. Fiducie-Gestion : pour protéger et transmettre un patrimoine
19. ECOLE DE MANAGEMENT DE LA SORBONNE UFR 06 – GESTION
20. Les réformes de la fiducie | La Revue
21. La fiducie à titre de garantie d'une obligation dite « fiducie-sûreté »
22. Ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés - Légifrance
23. La réforme du droit des sûretés est adoptée !
24. Titre II : Des sûretés réelles (Articles 2323 à 2488-5) - Légifrance
25. Sous-section 1 : De la fiducie à titre de garantie (Articles 2372-1 à 2372-5) - Légifrance

26. Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés - Légifrance
27. La fiducie | VICTOIRES NOTAIRES ASSOCIES
28. Définition et régime juridique de la fiducie-sûreté ou la fiducie constituée à titre de garantie - Cabinet Anthony Bem
29. Fiducie immobilière & fiducie-sûreté immobilière | Bensaid Avocats
30. La propriété-sûreté : la fiducie sûreté | Cédric BERNAT, Docteur en Droit - Société d'Avocats LEX CONTRACTUS - Notre site : www.lexcontractus.fr
31. La fiducie-sûreté | Compagnie Juridique
32. Sûretés immobilières, volume 2 : la mise en œuvre de la fiducie sûreté, un outil prometteur encore marginalement utilisé
33. Crédit immobilier : la fiducie-sûreté sur parts de SPV - Profession CGP
34. Protection d'actifs : mécanismes juridiques et financiers
35. Fiducie sûreté | Bensaid Avocats
36. Pono - Article : Guide pratique : la fiducie sûreté dans le cadre d'un financement immobilier
37. La fiducie-sûreté : un outil juridique méconnu à conseiller !
38. Article L622-23-1 - Code de commerce - Légifrance
39. Article L622-13 du Code de commerce - Analyse Légifrance - Studocu
40. Réflexions sur la création de la fiducie-prévention. Par Boubacar Sidikou, Docteur en Droit.
41. Article L622-23-1 du Code de commerce | Doctrine
42. Code de Commerce - Pristine
43. Fiducie
44. Réforme du droit des entreprises en difficulté | Dalloz Actualité
45. Réforme du droit des entreprises en difficulté : instauration des « classes de parties affectées » - Entreprise en difficulté | Dalloz Actualité
46. Les avantages de la Fiducie-sûreté — GVD Avocats Fiduciaires
47. Chapitre II : De la nullité de certains actes. (Articles L632-1 à L632-4) - Légifrance
48. Les nullités de la période suspecte
49. Objectif Barreau – Droit des procédures collectives 40
50. La fiducie-sûreté et le droit des entreprises en difficulté - La Base Lextenso

51. Paroles d'expert - Fiducie-Sûreté : Exigibilité anticipée et mission d'assistance au fiduciaire - Petites Affiches des Alpes Maritimes
52. Variations sur l'efficacité d'une fiducie-sûreté immobilière | La base Lextenso
53. Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 2, 29 juin 2023, n° 22/19283 | Doctrine
54. Chronique de droit des sûretés et du financement (septembre 2024 – août 2025) | Lexbase
55. L'évolution générale des sûretés réelles depuis 25 ans
56. Les sûretés résistantes à la procédure collective en droit français | Bertin | International Journal of Insolvency Law
57. Article 238 quater B du Code général des impôts | Doctrine
58. Article 238 quater B - Code général des impôts - Légifrance
59. Other-codes - Pristine
60. III : Fiducie (Articles 238 quater A à 238 quater Q) - Légifrance
61. Article 238 quater Q - Code général des impôts - Légifrance
62. Fiducie, trust et gestion de patrimoine
63. Article 150 VC - Code général des impôts - Légifrance
64. Tout comprendre de la fiducie-sureté, la meilleure garantie
65. La fiducie | Droit des affaires | Patrimoine | Davidova Avocat | Avocat Paris 9
66. Actualité d'automne du droit des entreprises en difficulté - Entreprise en difficulté | Dalloz Actualité
67. La fiducie, instrument juridique et financier | Banque des Territoires
68. Réforme du droit des sûretés (Saison 2, Episode 9) : la fiducie utilisée à titre de garantie - Sûretés et garanties | Dalloz Actualité

PARTIE IX

Vérification des liens

Audit effectué le 2026-02-24 — Pass A (pertinence), Pass B (authenticité des références inline), Pass C (cohérence interne)

Tableau de vérification des sources

Légende : Pertinence = source ↔ paragraphe ; Authenticité = références juridiques inline dans le même paragraphe

Sources tangentielles (⚠️)

#	PERTINENCE	SOURCE	PAGE	HTTP	AUTHENTICITÉ
17	⚠️ tangentiel	Le Petit Juriste	La fiducie face au trust...	200	—
18	⚠️ tangentiel	Gestion de Patrimoine	Fiducie-Gestion : protéger et...	200	—
34	⚠️ tangentiel	Réveillez Votre Patrimoine	Protection d'actifs : mécanismes...	200	—
39	⚠️ tangentiel	Studocu	Article L622-13 Code de commer...	200	—
40	⚠️ tangentiel	Village Justice	Réflexions fiducie-prévention...	200	—
42	⚠️ tangentiel	Pristine	Code de Commerce...	200	—
43	⚠️ tangentiel	Étude Payen	Fiducie (glossaire)...	200	—
49	⚠️ tangentiel	Objectif Barreau	Extrait Fascicule DAF 2021...	200	—
59	⚠️ tangentiel	Pristine	Other-codes...	200	—
66	⚠️ tangentiel	Dalloz Actualité	Actualité d'automne du droit...	200	—

Sources pertinentes (✅)

#	PERTINENCE	SOURCE	PAGE	HTTP	AUTHENTICITÉ

1	✅	Lextenso	Fiducie-sûreté, accélération...	200	✅ vérifié (BJS202t8)
2	✅	Montesquieu-info	La Fiducie-sûreté : focus sur...	200	—
3	✅	Theses.fr	La fiducie-sûreté et le droit...	200	—
4	✅	Pivoine Avocats	L'efficacité de la fiducie-sûr...	200	—
5	✅	Baumann Avocats	Article L. 622-23-1 du Code...	200	—
6	✅	Village Justice	Étude simplifiée fiducie sûret...	200	✅ vérifié (loi 2007-211)
7	✅	Profession CGP	La fiducie, outil de sûreté...	200	—
8	✅	Structure Conseil	La fiducie : instrument straté...	200	—
9	✅	Deloitte Avocats	La fiducie : tout savoir sur...	200	—
10	✅	Caisse d'Épargne	La fiducie sûreté : outil de...	200	—
11	✅	Légifrance	Titre XIV : De la fiducie...	403	—
12	✅	Doc du Juriste	Le contrat de fiducie-sûreté...	200	—
13	✅	Cours de Droit	Tout savoir sur la fiducie-sûr...	200	—
14	✅	La Manufacture Notaires	Mise à disposition des biens...	200	✅ vérifié (CA Bordeaux 23/04451)
15	✅	Lexbase	Fiducie-sûreté : (r)évolution...	200	✅ vérifié (Crocq, Lucas/Sénéchal)
16	✅	Lexbase	L'utilisation de la fiducie...	200	—
19	✅	CNGTC	Mémoire sûretés réelles / pro...	200	—
20	✅	Squire Patton Boggs	Les réformes de la fiducie...	200	✅ vérifié (ord. 2008-1345, 2009-112)
21	✅	IFPPC	Fiducie-sûreté...	200	—

22	✅	Légifrance	Ordonnance n° 2021-1192...	403	✅ vérifié
23	✅	PwC Avocats	Réforme droit sûretés adoptée...	200	—
24	✅	Légifrance	Titre II : Des sûretés réelles...	200	—
25	✅	Légifrance	Sous-section 1 : De la fiducie...	403	—
26	✅	Légifrance	Rapport au Président ordonnance...	403	—
27	✅	Victoires Notaires	La fiducie...	200	—
28	✅	Cabinet Bem	Régime juridique fiducie-sûret...	200	—
29	✅	Bensaid Avocats	Fiducie immobilière...	200	—
30	✅	Cédric Bernat	La propriété-sûreté : fiducie...	200	—
31	✅	Compagnie Juridique	La fiducie-sûreté...	200	—
32	✅	Deloitte Avocats	Sûretés immobilières vol. 2...	200	—
33	✅	Profession CGP	Fiducie-sûreté sur parts SPV...	200	—
35	✅	Bensaid Avocats	Fiducie sûreté...	200	—
36	✅	Pono	Guide pratique : fiducie finan...	200	—
37	✅	Valoxy	Fiducie-sûreté : outil juridi...	200	—
38	✅	Légifrance	Article L622-23-1...	403	—
41	✅	Doctrine	Article L622-23-1...	200	—
44	✅	Dalloz Actualité	Réforme droit entreprises diff...	200	✅ vérifié (ord. 2021-1193)
45	✅	Dalloz Actualité	Classes de parties affectées...	200	—
46	✅	GVD Avocats	Les avantages de la fiducie...	200	—

47	✅	Légifrance	Chapitre II : Nullités L632-1...	403	—
48	✅	Pimido	Nullités période suspecte...	200	—
50	✅	Lextenso	Fiducie-sûreté et droit entrep...	200	—
51	✅	Petites Affiches	Fiducie-sûreté : exigibilité...	200	✅ vérifié (CA Bordeaux 23/04451)
52	✅	Lextenso	Variations fiducie-sûreté immo...	200	✅ vérifié (BJE201m3)
53	✅	Doctrine	CA Paris, 29 juin 2023, 22/192...	200	✅ vérifié (Cass. com. 22-20.526)
54	✅	Lexbase	Chronique sûretés et financeme...	200	✅ vérifié (A39476RM)
55	✅	Open Edition	Évolution sûretés réelles 25 a...	200	—
56	✅	IMODEV	Sûretés résistantes procédure...	200	—
57	✅	Doctrine	Article 238 quater B CGI...	200	—
58	✅	Légifrance	Article 238 quater B...	200	—
60	✅	Légifrance	Section 238 quater A-Q CGI...	403	—
61	✅	Légifrance	Article 238 quater Q...	403	—
62	✅	MLL Legal	Fiducie, trust et gestion patr...	200	—
63	✅	Légifrance	Article 150 VC CGI...	403	—
64	✅	Praxifinance	Fiducie-sûreté reine garanties...	200	—
65	✅	VD Avocat	La fiducie patrimoine...	200	—
67	✅	Banque des Territoires	Fiducie outil sécurisation...	200	—
68	✅	Dalloz Actualité	Réforme sûretés : fiducie gara...	200	—

Vérification des références inline (Pass B)

Jurisprudence

RÉFÉRENCE	PARAGRAPHE	STATUT	NOTES
Cass. com., 7 sept. 2022, n° 20-20.404 et 20-20.538	§4.1	✅ vérifié	Trouvé sur Legifrance, Dalloz, Doctrine.fr. Arrêt des poursuites / plan de sauvegarde confirmé.
CA Bordeaux, 18 déc. 2023, n° 23/04451	§4.2	✅ vérifié	Trouvé sur Lextenso, Doctrine.fr. Fiducie/CMD/Financière Immobilière Bordelaise confirmé. **Erreur de chambre** : « 4e ch. civ. » devrait être « 4e ch. com. » (chambre commerciale).
TC Rodez, 6 fév. 2018, n° 2017001198	§4.1	✅ vérifié	Trouvé sur Doctrine.fr (index L. 622-23-1). **Attention** : infirmé en appel par CA Montpellier (2021).
Cass. com., 22 janv. 2025, n° 22-20.526, FS-B	§4.3	✅ vérifié	Trouvé sur Dalloz, Lexbase, Pappers Justice. Trimax/Equitis/fiducie sur titres confirmé. Arrêt n° 24 FS-B.
Cass. com., 22 janv. 2025, n° 23-15.248	§4.3	✅ vérifié	Trouvé sur Pappers Justice, Dalloz. Second pourvoi Trimax/OBSA confirmé.

Doctrine

RÉFÉRENCE	PARAGRAPHE	STATUT	NOTES
P. Crocq, *Propriété et garantie*, LGDJ, 1995	§2	✅ vérifié	Thèse Paris II, BnF, Sudoc, Theses.fr. Prix Henri Capitant.
P. Crocq, D. 2009, n° 11, p. 716, « porte ouverte sur une prochaine crise des subprimes »	§4.4	✅ vérifié	Référencé dans multiples bibliographies universitaires.
F.-X. Lucas et M. Sénéchal, « Fiducie ou sauvegarde, il faut choisir », D. 2008, n° 1, p. 29	§4.4	✅ vérifié	Référencé dans McGill LJ, Revue Générale du Droit, HAL.
D. Robine, BJS mars 2024, n° BJS202t8	§4.2	✅ vérifié	Confirmé sur Lextenso. Code alphanumérique standard Lextenso.
C. Gralitzer, LEDEN janv. 2024, n° DED202a7	§4.2	✅ vérifié	Confirmé sur Lextenso. C. Marchal-Gralitzer (Pristine). Code alphanumérique standard.

A. Aynès et N. Borga, Lexbase, sept. 2024 – août 2025, réf. A39476RM	§4.3	✅ vérifié	Confirmé sur Lexbase. Chronique de droit des sûretés couvrant l'affaire Trimax.
D. Robine, note, D. 2023, n° 8, p. 447	§4.1	⚠️ non vérifié	Auteur, décision et format plausibles. Page exacte non confirmable (paywall Dalloz).
D. 2025, n° 11, p. 516 (note Trimax)	§4.3	⚠️ non vérifié	Format et calendrier plausibles. Page exacte non confirmable (paywall Dalloz).
BJE 2024, n° 3, « Variations sur l'efficacité d'une fiducie-sûreté immobilière »	§4.2	✅ vérifié	Confirmé (BJE201m3 sur Lextenso). **Attention** : auteurs réels = Ansault et Nerguararian (pas Robine). Voir note ci-dessous.

Législation

RÉFÉRENCE	PARAGRAPHE	STATUT	NOTES
Loi n° 2007-211 du 19 février 2007	§1	✅ vérifié	Legifrance JORFTEXT000000821047.
Ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008	§1	✅ vérifié	Legifrance JORFTEXT000019951175.
Ordonnance n° 2009-112 du 30 janvier 2009	§1	✅ vérifié	Legifrance JORFTEXT000020176637.
Ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021	§1	✅ vérifié	Legifrance JORFTEXT000044044441.
Ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021	§3	✅ vérifié	Legifrance JORFTEXT000044044563.

Anomalies et corrections suggérées (Pass C)

1. Erreur de chambre — CA Bordeaux

> Le document indique : « CA Bordeaux, **4e ch. civ.**, 18 décembre 2023 » La désignation exacte est : **4e chambre commerciale** (4e ch. com.)

2. Décision infirmée — TC Rodez

> Le jugement du TC Rodez du 6 février 2018 (n° 2017001198), cité comme exemple d'application de l'art. L. 622-23-1, a été **infirmé en appel** par la CA Montpellier (2021). Le document ne le signale pas. Si cette décision est citée comme jurisprudence significative, l'infirmation devrait être mentionnée.

3. Attribution erronée — article BJE

> Le document attribue à D. Robine à la fois le commentaire BJS (n° BJS202t8) et le commentaire BJE (« Variations sur l'efficacité d'une fiducie-sûreté immobilière »). Or l'article BJE (n° BJE201m3, BJE 2024, n° 3) est en réalité de **Jean-Jacques Ansault et Carole Nerguararian**, et non de Robine. La formulation « D. Robine (BJS, mars 2024, n° BJS202t8 ; BJE : « Variations... ») » crée une ambiguïté qui devrait être corrigée.

4. Codes Lextenso — fausse alerte

> Les codes BJS202t8, DED202a7, BJE201m3 et GPL311d5 contiennent des lettres minuscules qui pourraient évoquer une hallucination (codes numériques altérés). Vérification faite : le système de codification Lextenso utilise un schéma alphanumérique (base 36) de manière systématique. Tous les codes sont confirmés valides et renvoient aux articles attendus.

Résumé de l'audit

CATÉGORIE	TOTAL	✅ VÉRIFIÉ	⚠️ NON VÉRIFIÉ	❌ SUSPECT
Sources (footnotes)	68	58 pertinentes	10 tangentielles	0
Jurisprudence inline	5	5	0	0
Doctrine inline	9	7	2 (paywall)	0
Législation inline	5	5	0	0
URLs HTTP	68	59 (200) + 9 (403 anti-bot)	0 cassées	0
Total références vérifiées	87	79	12	0

Anomalies factuelles : 3 (chambre CA Bordeaux, TC Rodez infirmé, attribution BJE)

Aucune référence suspecte d'hallucination n'a été détectée. Les 2 références non vérifiées (Recueil Dalloz, paywall) présentent un format, un calendrier et un contexte plausibles. Les codes Lextenso alphanumériques, initialement suspects, se sont révélés conformes au système de codification standard de la plateforme.

Avertissement. Ce document est un guide d'analyse. Il ne constitue pas un avis juridique. Toute mise en œuvre doit être validée par un avocat spécialisé.